



ANTRÄGE ZUM ERÖRTERUNGSTERMIN – ARBEITSDOKUMENT

Verfahren: Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren gem. § 68 Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 2 WHG, Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H „Unterer Wöhrd“

Merksätze:

- Jeden Antrag „zur Niederschrift“ stellen (Art. 68 Abs. 4 S. 2 Nr. 3 BayVwVfG – Anträge müssen protokolliert werden) und schriftlich übergeben (Übergabefassung)
- Keine Präklusion (= Ausschluss verspäteten Vorbringens) bei Umweltbezug – Schutzgüter-Ausnahme lt. Bekanntmachung; § 7 Abs. 4 UmwRG
- Erörtert werden **alle** rechtzeitig erhobenen Einwendungen (Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG) – Bezugnahme auf Gebauer/Löffler ist zulässig und erwünscht
- Zahlen: UGA i. d. R. **11-19 m** (UVS S. 26), bis 20 m (Bericht S. 21) · **50 Mio. € brutto** Bau ohne Grundstücke (Bericht S. 95) / **55 Mio. €** gesamt (Beschlussvorlage S. 12) · Ufermauer **1830er** (Bericht S. 18)

Inhalt – *kursiv darunter: wessen Einwendung den Antrag trägt.*

1. Beweissicherung an Gebäuden
eigene (Antrag 7), Löffler, Gebauer
2. Niedrigwasser-Szenario im Grundwassermodell
eigene (4.5), Löffler, Gebauer
3. UVP-Bericht: Klarstellung und behördliche Eigenprüfung
teils eigene (1.3), teils neu (verfahrensbezogen)
4. Tatsächliche Betroffenheit bei HQ100
eigene (1.1), Löffler, Gebauer
5. Verhältnismäßigkeit / Nutzen-Kosten-Untersuchung
eigene (1.2, 1.7), Löffler, Gebauer
6. Ergebnisoffene Alternativenprüfung
eigene (1.3, 4.1, Antrag 5), Löffler, Gebauer
7. Offenlegung der Kostenberechnung
eigene (1.5, Antrag 4), Löffler
8. Kostenteilung und Mehrkosten
eigene (1.5, 1.6), Löffler
9. FFH-Verträglichkeitsprüfung SPA-Gebiet DE7040471 (*Part: Löffler*)
eigene (2.4, Antrag 2), Löffler
10. Baumkataster: Neubegehung und Korrektur (*Part: Gebauer*)



eigene (2.2, Anträge 11/12), Gebauer

11. Ersatzpflanzungen: Neubewertung und Sicherung
eigene (2.1, 2.3, 2.6; Anträge 11/12), Gebauer; neue Tatsache: Baumzustandsbericht 07/2026
 12. Vorverlegung des UGA-Endpunkts (*Part: Gebauer*)
eigene (4.4, Antrag 6), Gebauer
 13. Planungshistorie der Untergrundabdichtung
eigene (4.4, 4.5)
 14. Information über den Verfahrensfortgang
eigene (Schlussabsatz), sonst verfahrensbezogen
- Flankierend: starke Punkte der Mitstreiter
 - Bewusst kein Antrag: 15 % Klimazuschlag – *eigene (1.4)*
 - Zurückgestellt: Feuerwehrezufahrt westlich des Grundstücks – *neu (in keiner Einwendung)*
-



Abkürzungen

- **„Bericht“** – Erläuterungsbericht (Anlage A der Planunterlagen)
- **A / C / D / F ...** – Anlagen-Nummern der Planunterlagen (z. B. D 1.0 = UVS-Bericht, F 3.2 = Grundwassermodellierung)
- **DIN 4150** – Baunorm „Erschütterungen im Bauwesen“ (Teil 3: zulässige Erschütterungen an Gebäuden)
- **UVP** – Umweltverträglichkeitsprüfung (die *Prüfung durch die Behörde*)
- **UVS** – Umweltverträglichkeitsstudie (die *Unterlage des Vorhabensträgers*; hier zugleich der UVP-Bericht)
- **UVPG** – Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
- **UmwRG** – Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
- **BayVwVfG** – Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (wortgleich zum Bundes-VwVfG)
- **WHG** – Wasserhaushaltsgesetz (Bund)
- **BayWG** – Bayerisches Wassergesetz
- **BayHO** – Bayerische Haushaltsordnung
- **BNatSchG** – Bundesnaturschutzgesetz
- **BayKompV** – Bayerische Kompensationsverordnung (Bemessung von Eingriff und Kompensation)
- **DIN 18920 / R SBB 2023** – Regelwerke zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen
- **UIG / BayUIG** – Umweltinformationsgesetz (Bund / Bayern)
- **UGA** – Untergrundabdichtung (tiefe Dichtwand im Boden)
- **HWS** – Hochwasserschutz
- **HQ100 / HW50** – Hochwasser, das statistisch alle 100 bzw. ca. 50 Jahre erreicht wird
- **NQ** – Niedrigwasserabfluss
- **PA** – Planabschnitt (PA 1–10; Wöhrdstraße 41 liegt in PA 1)
- **Präklusion** – Ausschluss verspätet vorgebrachter Einwendungen
- **LBP** – Landschaftspflegerischer Begleitplan
- **FFH / SPA** – EU-Naturschutzgebiet (Fauna-Flora-Habitat) / EU-Vogelschutzgebiet
- **EMF** – elektromagnetische Felder
- **BVerwG** – Bundesverwaltungsgericht (BVerwGE = dessen Entscheidungssammlung; Rn. = Randnummer im Urteil)
- **st. Rspr.** – ständige Rechtsprechung



Antrag 1 – Beweissicherung an Gebäuden – sehr stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (Antrag 7); Löffler (Pkt. 2.1); Gebauer (Abschn. 6) – alle drei Einwender.

Vortrag (frei sprechen):

1. **Gefahr ist anerkannt.** Die UVS listet unser Haus selbst als erschütterungsgefährdet (UVS S. 173).
2. **Aber nur „Empfehlung“.** Das Schutzprogramm steht nur im Gutachten (F 2.1) – nicht im Beschluss.
3. **Forderung: verbindliche Auflage.** Nur was im Beschluss steht, ist einklagbar.
4. **Umfang:** vereidigter Sachverständiger · alle Gebäude · DIN 4150-3 · Monitoring in der Bauphase · Übergabe der Unterlagen.

Antragstext (verlesen – Klammern beim Vorlesen überspringen):

„Wir beantragen zur Niederschrift, dem Vorhabensträger im Planfeststellungsbeschluss **verbindliche Schutzauflagen** aufzuerlegen (Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG):

1. **Vor Baubeginn: Beweissicherung** an allen Gebäuden im Einflussbereich der Bauarbeiten – auch am Baudenkmal Wöhrdstraße 41 – durch einen **öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen** (architektonisch, geodätisch, erschütterungstechnisch nach DIN 4150);
2. **während der Bauphase: Monitoring** von Rissen, Setzungen und Erschütterungen an den Gebäuden (Grenzwerte nach DIN 4150-3);
3. **danach: Aushändigung der Dokumentation** an Eigentümer und Bewohner.“

Rechtsgrundlage: Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG (Schutzauflagen); Beweissicherungsauflagen auf dieser Grundlage sind anerkannt (vgl. BVerwG, Urt. v. 10.07.2012 – 7 A 11.11) und gängige Nebenbestimmung in Hochwasserschutz-Planfeststellungsbeschlüssen.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Bericht Kap. 7.3, S. 90: Beweissicherung wird zwar zugesagt („werden ... durchgeführt“), aber **ohne Umfang, Methodik, Gebäudeliste oder Grenzwerte.**



- Geotechnischer Bericht F 2.1, Kap. 13, S. 57: Das eigentliche Programm (architektonisch + geodätisch + erschütterungstechnisch, durch öffentlich bestellten Bausachverständigen) ist nur **Empfehlung** („wird empfohlen“ / „sollte“).
- UVS S. 173 f.: Wöhrdstr. 41 mit Nebengebäuden (ehem. Bauhofmeisterhaus, Denkmal D-3-62-000-1429) ist **ausdrücklich als erschütterungsgefährdet gelistet** (Tabellenzeile PA 1 auf S. 174: UGA, HWS-Mauer, Schaltanlage I, Parkplatzverlegung).
- Ein Erschütterungs-Fachgutachten liegt **nicht vor** (soll erst „vor Bauausführung“ erstellt werden); es gibt **keine gebäudekonkrete Setzungsprognose**; das UVS-„Monitoring“ ist rein hydrologisch/ökologisch, **kein Gebäudemonitoring**; keine Regelung zur Schadensregulierung.

Anknüpfung: Eigene Einwendung Antrag 7 (Mess-/Monitoring-Konzept Bauhofmeisterhaus); Löffler Pkt. 2.1 (Risse durch Spundwände/Injektionen); Gebauer Abschn. 6 (Riss-Monitoring vor/während/nach Bauphase, Substanzschutzkonzept). **Alle drei Einwender fordern das** – gemeinsam vortragen.



Antrag 2 – Niedrigwasser-Szenario im Grundwassermodell – sehr stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (4.5); Löffler (Pkt. 2.2); Gebauer (Abschn. 6).

Vortrag (frei sprechen):

1. **Kernsatz:** „Das Modell kennt nur Mittelwasser und HQ100. Niedrigwasser wurde nie gerechnet.“
2. **Widerspruch:** Die UVS erwartet selbst mehr Dürren durch den Klimawandel – modelliert ist keine einzige.
3. **Dauerbauwerk:** Die UGA (11-19 m tief) wirkt immer – nicht nur bei Hochwasser.
4. **Unbewertet:** Setzungen · Feuchtehaushalt der Denkmäler · Vegetation.
5. **Eigene Betroffenheit benennen:** Grundwasserbrunnen zur Gartenbewässerung auf dem Grundstück.

Antragstext (verlesen – Klammern beim Vorlesen überspringen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG): Das **Grundwassermodell** (Anlage F 3.2) ist um **Niedrigwasser-Szenarien** zu ergänzen –

1. **Berechnung für anhaltendes Niedrigwasser** (NQ, stationär) – jeweils im Bezugs- und im Planungszustand;
2. **mit Sensitivitätsbetrachtung des Restspalts** unter der Dichtwand;
3. **mit Bewertung der Folgen** dauerhaft tiefer Grundwasserstände – für Gebäudegründungen, Feuchtehaushalt und Vegetation.“

Rechtsgrundlage: Art. 24, 26 BayVwVfG (Untersuchungsgrundsatz); § 25 Abs. 3 UVPG (Aktualitätsgebot); umweltbezogen → keine Präklusion.

Fundierung (bei Rückfragen):

- F 3.2 (Björnsen, Okt. 2024), S. 40: Es wurden genau **vier Rechenläufe** durchgeführt – „Mittel- und Hochwasser, jeweils Bezugs- und Planungszustand“. **Ein Niedrigwasser-Lastfall existiert nicht** (NQ = 91,9 m³/s erscheint nur als Kennwert).
- F 3.2, S. 40 f. (Kernzitat S. 41): Eigenaussage des Gutachters: bei „länger gleichbleibendem Donauwasserstand ... nur noch ein kleiner Grundwasserumsatz“ –



genau dieser Dauerfall (anhaltendes Niedrigwasser) wird **nicht quantifiziert**; die Entwarnung stützt sich auf die *Dynamik* schwankender Wasserstände („an den Donauwasserstand angebunden“).

- F 3.2, S. 32: Der 10-cm-Restspalt unter der Dichtwand wird bei HQ100 ungünstig angesetzt, „in den Berechnungen zu mittleren hydrologischen Verhältnissen **nicht angesetzt**“ – der Alltagszustand wird nur einseitig betrachtet.
- Bericht S. 81 f.: Entwarnung zu Setzungen/Gründungen („Grundwasserdynamik bleibt erhalten“, siehe 6.3) stützt sich **allein auf das Mittelwasser-Ergebnis**; Begriffe wie Pfahlgründung/Trockenperiode/Austrocknung kommen projektweit nicht vor.
- UVS S. 161: erkennt selbst an, dass klimabedingt „Dürren mit Niedrigwasserständen“ drohen und „mit extremeren Zuständen des Grundwasserspiegels zu rechnen“ ist – **anerkannt, aber nicht modelliert** = offener Widerspruch.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 4.5 (Baugrund-/Feuchterisiken, dauerhafte Veränderung des hydrogeologischen Systems); Gebauer Abschn. 6 (Prognose „über alle Betriebs- und Extremzustände“); Löffler Pkt. 2.2 (Veränderungen der Grundwasserströmungen).



Antrag 3 – UVP-Bericht: Klarstellung und behördliche Eigenprüfung – umgebaut (ursprüngliche Idee trägt nicht)

Einwendungsbezug: Alternativen-Rüge aus eigener Einwendung (1.3, UVPG-Hebel); Klarstellungs- und Zusageteil **neu** (verfahrensbezogen; Einwendungen zu Umweltbelangen sind laut Bekanntmachung ohnehin nicht präkludiert).

Wichtig – Befund der Prüfung: Die ursprüngliche Formulierung „Antrag auf UVP – nur UVS vorhanden“ **trägt nicht:** Es findet eine vollwertige UVP statt. Der Vorhabensträger hat sie nach begonnener Vorprüfung selbst beantragt (§ 7 Abs. 3 Sätze 1 und 2 UVPG; UVS Kap. 1.5, S. 15), und die „UVS“ ist nach eigener Aussage der UVP-Bericht i. S. d. § 16 UVPG („UVS, analog UVP-Bericht“, Kap. 1.6, S. 15). Die Bekanntmachung nennt die Unterlage durchgängig „UVP-Bericht“, das Anlagenverzeichnis (S. 3) dagegen „D 1 Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)“. Deshalb umformuliert:

Vortrag (frei sprechen):

1. **Nicht sagen:** „Die UVP fehlt.“ Die UVP läuft – vom Träger selbst beantragt.
2. **Frage an die Behörde:** „Ist Anlage D 1 der UVP-Bericht nach § 16 UVPG? Warum trägt sie zwei verschiedene Titel?“
3. **Protokollieren lassen:** Die Behörde bewertet eigenständig (§§ 24, 25 UVPG) – nicht der Vorhabensträger.

Antragstext (verlesen – Klammern beim Vorlesen überspringen):

„Wir beantragen zur Niederschrift:

1. **die Feststellung:** Die Anlage D 1 – genannt ‚Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)‘ – **ist der UVP-Bericht** (§ 16 UVPG);
2. **die Zusage:** Die Planfeststellungsbehörde erarbeitet Darstellung und Bewertung (§§ 24, 25 UVPG) **eigenständig** – und übernimmt nicht einfach die Bewertungen des Vorhabensträgers.

Ferner **rügen** wir: Die **Alternativendarstellung** des UVP-Berichts ist **unvollständig** (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG – siehe Antrag 6).“

Fundierung (bei Rückfragen):



- Terminologische Diskrepanz: Anlagenverzeichnis/Anlage D sagen „UVS“, Bekanntmachung sagt „UVP-Bericht“ – für Einwender ohne Kap. 1.6 nicht erkennbar, dass beides dieselbe Unterlage ist (Transparenzmangel der Auslegung).
- §§ 24, 25 UVPG: Die UVP-*Prüfung* ist Behördenaufgabe – die zusammenfassende Darstellung „soll möglichst innerhalb eines Monats **nach dem Abschluss der Erörterung**“ erarbeitet werden (§ 24 Abs. 2 UVPG, Soll-Frist); genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das einzufordern. Zudem Aktualitätsgebot § 25 Abs. 3 UVPG.
- Inhaltlicher Hebel: § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG verlangt die Beschreibung der „vernünftigen Alternativen“ – die UVS behandelt Objektschutz nur abstrakt (vgl. Antrag 6).



Antrag 4 – Tatsächliche Betroffenheit bei HQ100 – stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (1.1); Löffler (Pkt. 1.1); Gebauer (Abschn. 0, 3, 4).

Vortrag (frei sprechen):

1. **Kernfrage:** „Wie viele Haushalte stünden bei HQ100 wirklich im Wasser? Diese Zahl steht in keiner Unterlage.“
2. **1.300 Einwohner** = alle Bewohner der Insel – nicht die Betroffenen.
3. **430 Arbeitsplätze** = unbelegt (Zirkelverweis).
4. **Ohne diese Zahlen** hat die Abwägung keine Tatsachengrundlage.
5. **Zur Niederschrift erklären:** Wöhrdstraße 41 blieb 2002 und 2013 schadensfrei – persönlich bezeugbar.

Antragstext (verlesen – Klammern beim Vorlesen überspringen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG):

1. **gebäudescharfe Ermittlung:** Wie viele Gebäude und Haushalte am Unteren Wöhrd würden bei HQ100 **tatsächlich überflutet** – und wie tief stünde das Wasser am Gebäude?
2. **ein bezifferter Schadenserwartungswert;**
3. **der Primärbeleg** für die Angabe ‚85 Betriebe mit 430 Arbeitsplätzen‘.“

Fundierung (bei Rückfragen):

- Die „1.300 Einwohner“ (Bericht S. 7, 80) sind die **gerundete Zahl aller Gemeldeten der Insel**: 1.261 laut Melderegister Stadt Regensburg, Stand 30.09.2024 (UVS S. 63, Kap. 5.1.2) – nicht die Zahl der tatsächlich Gefährdeten.
- Die „430 Arbeitsplätze / 85 Betriebe“ haben **keinen Primärbeleg** – die UVS verweist auf den Erläuterungsbericht Kap. 6.8.1, der die Zahl nur behauptet (**Zirkelverweis**).
- Gebäudescharf berechnet sind nur die **Wassertiefen** (überwiegend 0,10–2,00 m, F 3.1 S. 9; „gebäudescharf“: F 3.1 S. 2) – es gibt **keine** Gebäude-/Haushaltszählung, keine Schadensfunktionen, keinen Schadenserwartungswert. Einzige Geldgrößen: „ca. 10 Mio. €“ historische Schäden und „50–75 Mio. € in 100 Jahren“ (Nullvariante, Bericht S. 23) – beide **ohne Herleitung**.



- Das „Risikogutachten“ F 7.0 ist eine DIN-19712-**Versagensbetrachtung der mobilen Elemente**, kein Schadens-/Betroffenheitsgutachten; „Schadenspotential“ dort nur qualitativ (gering/mittel/hoch).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.1 (Ausgangsprämisse „Gefahr für Leib und Leben“); > 48 h Vorwarnzeit (Bericht S. 77); **Evakuierungen ab ca. HW50 ($\approx$ 50-jährliches Hochwasser) gemäß Risikogutachten** (UVS S. 115 wörtlich; Tab. 43 „Evakuierung Polder ab ca. HW50“, UVS S. 195 f.); Löffler Pkt. 1.1; Gebauer (höchstgelegener Punkt: Abschn. 4; Schadensfreiheit HQ 2002/2013: Abschn. 0 und 3).



Antrag 5 – Verhältnismäßigkeit / Nutzen-Kosten-Untersuchung – stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (1.2, 1.7); Löffler (Pkt. 1.2); Gebauer (Abschn. 2, 12).

Vortrag (frei sprechen):

1. **Kernsatz:** „Für ein 55-Millionen-Projekt gibt es keine einzige Wirtschaftlichkeitsrechnung.“
2. **Nie verglichen:** 50-75 Mio. € Schäden über 100 Jahre – gegen 50 Mio. € Baukosten sofort.
3. **Barwert fehlt:** Künftige Schäden sind heute weniger wert als sofortige Baukosten.
4. **Dazu:** Dauer-Betriebskosten ohne jede Zahl (4 Pumpwerke, Drainagen).
5. **Beispiellos komplex:** U-förmige Einmauerung · UGA bis 20 m · Polder braucht dauerhaften Pumpbetrieb.

Antragstext (verlesen – Klammern beim Vorlesen überspringen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG): die **Vorlage einer förmlichen Nutzen-Kosten-Untersuchung** der Gesamtmaßnahme – als Grundlage von Abwägung und Verhältnismäßigkeitsprüfung. Sie muss enthalten:

1. den **Barwert** der über 100 Jahre verteilten Schadenserwartung;
2. die **laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten**;
3. die **Kostenrisiken**.“

Rechtsgrundlage: Planrechtfertigung und Abwägungsgebot (st. Rspr. BVerwG; Fehlerkategorien Abwägungsdefizit/-disproportionalität); Kosten sind abwägungserheblicher öffentlicher Belang. *Nicht* auf Art. 7 BayHO stützen (Haushaltsinnenrecht ohne subjektive Rechte).

Fundierung (bei Rückfragen):

- Eine förmliche Kosten-Nutzen-/Wirtschaftlichkeitsuntersuchung existiert **nicht** (Volltextsuche über alle Unterlagen ohne Treffer). Die Rechtfertigung läuft allein über die Ausbaupflichtung (Bericht S. 23 zitiert „Art. 39 Abs. 2 BayWG“; nach



aktueller Gesetzesfassung: Art. 39 Abs. 1 Nr. 2 BayWG) und das „Wohl der Allgemeinheit“ (Nullvariante, Bericht S. 23).

- Die vorhandenen Zahlen werden **nie gegenübergestellt**: geschätzte Schäden 50-75 Mio. € über 100 Jahre (S. 23) vs. Baukosten ca. 50 Mio. € brutto (S. 95) – die Baukosten entsprechen bereits der Untergrenze der 100-Jahres-Schäden, **vor** Barwertbetrachtung, Betriebskosten und Baupreisrisiko.
- „Nutzen-Kosten-Betrachtung“ fällt nur punktuell bei der UGA-Variantenwahl (S. 22), nie für die Gesamtmaßnahme.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.2 (Verhältnismäßigkeit) und 1.7 (Kosten-Nutzen-Verhältnis, Barwert-Argument); Löffler Pkt. 1.2; Gebauer Abschn. 2/12.



Antrag 6 – Ergebnisoffene Alternativenprüfung – stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (1.3, 4.1; Antrag 5); Gebauer (Abschn. 3, 5; Anlage 1); Löffler (Maßnahmenmix).

Vortrag (frei sprechen):

1. **Kernsatz:** „Geprüft wurde nur, *wie* man die Insel einmauert – nie, *ob* es mildere Mittel gibt.“
2. **Das ist ein Ermittlungsdefizit** – kein Ermessensspielraum.
3. **Alternative benennen:** Hybridkonzept – Objektschutz + mobile Elemente + Geländeanpassung.
4. **Auf Gebauer verweisen:** dort liegt die bautechnische Detailargumentation samt Skizze.
5. **UVP-Hebel:** § 16 UVPG verlangt Alternativen im UVP-Bericht (→ Antrag 3).

Antragstext (verlesen – Klammern beim Vorlesen überspringen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG):

1. die **ergebnisoffene Prüfung eines Hybridkonzepts** – Objektschutz, mobile Elemente, punktuelle Geländeanpassung – als **Alternative zum linienförmigen Polderschutz**;
2. die entsprechende **Ergänzung der Alternativendarstellung** des UVP-Berichts (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG).

Hilfsweise: die Protokollierung, dass eine solche Prüfung **in den ausgelegten Unterlagen nicht enthalten ist.**“

Rechtsgrundlage: § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG (Beschreibung vernünftiger Alternativen); Abwägungsgebot. Maßstab BVerwG (grundlegend Urt. v. 03.03.2011 – 9 A 8.10, BVerwGE 139, 150, Rn. 65 f.: Ausscheiden nach „Grobanalyse“ zulässig, Grenze erst bei sich „aufdrängender“ Alternative; für wasserrechtliche Planfeststellung Urt. v. 09.02.2017 – 7 A 2.15 (Elbvertiefung)): Angriff nicht über „wählt die andere Trasse“, sondern über das **Ermittlungsdefizit** – die Alternative wurde nie ernsthaft untersucht.

Fundierung (bei Rückfragen):



- Die Variantenprüfung (Bericht Kap. 4, S. 19–24) betrifft nur das **Wie** des Polderschutzes (Trasse, mobil vs. stationär, UGA-Typ U/O, Pumpwerksstandorte). Das Schutzziel „gesamte Insel als Polder“ ist **gesetzte Prämisse** und wird nicht ergebnisoffen hinterfragt.
- Objektschutz kommt nur als **Bauelement innerhalb** des Poldersystems vor (PA 4 Mühlenviertel) – dort ausdrücklich, weil „zum Erreichen des übergeordneten Schutzziels ... nötig“ (S. 44–47). Ein **inselweites Objektschutzkonzept als Alternative wurde nie geprüft**.
- Die Nullvariante wird in **einem Absatz** (S. 23) primär rechtlich abgehandelt.
- UVS: führt Objektschutz „lediglich als abstrakte Möglichkeit“ an, ohne Variantenprüfung/Wirkungsanalyse (eigene Einwendung 1.3).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.3 und 4.1; **Gebauer trägt hier die bautechnische Hauptlast** (Abschn. 3 Objektschutz/Hybridmodell, Abschn. 5 UGA-Vorverlegung mit ca. 170 m Einsparung, Anlage 1 Skizze Planungsalternative) – beim Termin dessen Ausführungen ausdrücklich unterstützen und darauf verweisen; Löffler fordert „differenzierten Maßnahmenmix je nach Lage und Standort“.



Antrag 7 – Offenlegung der Kostenberechnung – stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (1.5; Antrag 4); Löffler (Pkt. 1.4).

Vortrag (frei sprechen):

1. **Kernsatz:** „Die gesamte Kostendarstellung besteht aus zwei Pauschalsätzen – nie zueinander erläutert.“
2. **Ohne Aufschlüsselung und Preisstand:** Finanzierung nicht überprüfbar (Art. 39 Abs. 1 BayWG).
3. **Dauerlast der Stadt:** Betrieb und Unterhalt – ohne jede Zahl.

Antragstext (verlesen – Klammern beim Vorlesen überspringen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG): die **Offenlegung der Kostenberechnung** der Entwurfsplanung –

1. **aufgeschlüsselt** nach Planabschnitten, Gewerken und Kostengruppen – **mit Angabe des Preisstands**;
2. **mit Bezifferung von:** Grundstückskosten, jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten der an die Stadt übergehenden Anlagen, Kosten der Kompensationsmaßnahmen.“

Rechtsgrundlage: Art. 24 BayVwVfG; Kosten als abwägungserheblicher Belang/Element der Planrechtfertigung; Art. 39 Abs. 1 BayWG (Einleitungssatz): Ausbaupflicht besteht nur, „soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert und **die Finanzierung gesichert ist**“ – ohne belastbare Kostenermittlung keine gesicherte Finanzierung. Ergänzend (außerhalb des Termins): Umweltinformationsanspruch UIG/BayUIG.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Bericht Kap. 9.1, S. 95: **ein Satz** – „Baukosten ... etwa 50 Mio. Euro (Brutto). Grundstückskosten sind hierbei nicht berücksichtigt.“ Keine Aufschlüsselung, kein Preisstand. ⚠ Achtung: **brutto**, nicht „netto“.
- Beschlussvorlage 03.12.2024, S. 12: „rund 55 Mio. € brutto“ Gesamtkosten Planung + Bau – die Differenz zu den 50 Mio. wird **nirgends erläutert**.
- Betriebs- und Unterhaltskosten: Betrieb und Unterhaltung **aller** Anlagen werden der Stadt übertragen (Bericht Kap. 10) – **ohne jede Kostenzahl** (4 Pumpwerke,



Drainagen, mobile Elemente, Personal).

- Kompensationskosten (161 Neupflanzungen, LBP/saP-Maßnahmen): keine Angabe. Kostenzuordnung paralleler Pflichtmaßnahmen unklar: Grieser Steg (eigener Beschluss), Ufermauersanierung Werftstraße (Voraussetzung des HWS, Standsicherheit „nicht mehr nachzuweisen“, Bericht S. 18 – Mauer aus den **1830er** Jahren).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.5 + Antrag 4 (realistische Kostenermittlung); Löffler Pkt. 1.4 („völlig unglaubwürdig, unseriös“); Vergleichsprojekte aus der Einwendung (Passau Lindau/Sulzsteg: 1.275 m HQ500 für 38,8 Mio. €; ein Abschnitt von 18 soll hier $\frac{1}{3}$ der 150 Mio. Gesamtkosten binden).



Antrag 8 – Kostenteilung und Mehrkosten – stark (als Fragenkomplex)

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (1.5, 1.6); Löffler (Pkt. 1.4).

Vortrag (frei sprechen):

1. **Kernfrage:** „Wer zahlt, wenn aus 55 Mio. € am Ende 80 oder 100 werden?“ Dazu schweigen alle Unterlagen.
2. **20 % vs. 50 %:** Das Gesetz sieht 20 % Stadtanteil vor – vereinbart sind 50. Warum?
3. **Alles vorläufig:** Die bindende Vereinbarung kommt erst 2028. Die Finanzierung ist nicht gesichert (Art. 39 Abs. 1 BayWG).

Antragstext (verlesen – Klammern beim Vorlesen überspringen):

„Wir beantragen zur Niederschrift **die Darlegung:**

1. **Wer trägt Mehrkosten** und Kostensteigerungen gegenüber der Kostenberechnung (Stand Entwurfsplanung)?
2. **Warum übernimmt die Stadt ‚etwa 50 Prozent‘ der Kosten** – obwohl das Gesetz einen Gemeindeanteil von **20 Prozent** vorsieht (Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BayWG)?

Wir beantragen zudem die **Offenlegung** der Planungsvereinbarung vom 11.04.2005 und des Entwurfs der Bau- und Unterhaltsvereinbarung.“

Rechtsgrundlage: Art. 42 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 BayWG (verifiziert: „... erhebt er von den Gemeinden Beiträge und Vorschüsse in Höhe von **20 % der Ausbaukosten**“; Satz 6: abweichende vertragliche Vereinbarung möglich – genau deren Offenlegung wird beantragt); Art. 24 BayVwVfG.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Bericht Kap. 9.2, S. 95: „Die Stadt trägt etwa 50 Prozent der Kosten“ – Finanzierungsvereinbarung nur für die **Planung**; für den Bau soll die Vereinbarung **erst noch** abgeschlossen werden.
- Beschlussvorlage S. 12-13: 50:50 ausdrücklich „**vorläufig**“ (Planungsvereinbarung 11.04.2005); endgültige Teilung erst je Abschnitt per Bau- und



Unterhaltsvereinbarung zum Maßnahmenbeschluss (**geplant 2028**). Im städtischen Haushalt bisher nur **rund 600.000 €** Planungsanteil eingestellt.

- **Keine einzige Fundstelle** zu Mehrkosten, Kostensteigerung, Baupreisindexierung, Risikozuschlägen oder Nachfinanzierung – bei Baubeginn frühestens 2028 und ca. 5 Jahren Bauzeit ist das Kostenrisiko erheblich und ungeregelt.
- Betrieb und Unterhaltung: dauerhaft **100 % Stadt** (Bericht Kap. 10), unbeziffert.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.5 (Kostenrisiken) und 1.6 (Bauzeit 13 Jahre sequentiell vs. 5 Jahre behauptet); Löffler Pkt. 1.4 (Warnung kommunaler Haushalt, „Stuttgart 21“).



Antrag 9 – FFH-Verträglichkeitsprüfung SPA-Gebiet DE7040471 – stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (2.4; Antrag 2); Löffler (Pkt. 3.3) – durch die eigene Einwendung **selbständig getragen**.

Part: Löffler – bei Anwesenheit unterstützen, nicht doppeln; bei Abwesenheit selbst vortragen und stellen.

Vortrag (frei sprechen):

1. **Lücke:** Geprüft wurde nur das FFH-Gebiet. Das **Vogelschutzgebiet DE7040471** fehlt komplett – es beginnt direkt unterhalb des Odessarings.
2. **Betroffen:** Nachtreiher und Eisvogel – Schutzgüter des SPA, laut UVS Nahrungsgäste im Gebiet.
3. **Eingriff:** Die Uferbäume sind Ansitz und Versteck – viele fallen weg.
4. **Folge:** Ohne Prüfung fehlt der europarechtliche Belang in der Abwägung.

Antragstext (verlesen – Klammern beim Vorlesen überspringen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG): eine **FFH-Verträglichkeitsprüfung** – hilfsweise zunächst eine Vorprüfung – (§ 34 BNatSchG) für das **Europäische Vogelschutzgebiet DE7040471** ‚Donau zwischen Regensburg und Straubing‘, insbesondere zu den **Nahrungshabitaten von Nachtreiher und Eisvogel**.“

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie; § 34 BNatSchG. Umweltbezogen → keine Präklusion.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Das FFH-Verträglichkeitsformblatt (Anlage D 4.0) bezieht sich **ausschließlich** auf das FFH-Gebiet DE6741371 (Chamb, Regentalau und Regen) – das SPA-Gebiet DE7040471 fehlt vollständig (per Aktenstudium bestätigt, eigene Einwendung 2.4).
- Nachtreiher: im Standarddatenbogen des SPA als Schutzgut genannt, in der UVS als Nahrungsgast im Projektgebiet nachgewiesen; Eisvogel analog. Ersatzbäume sind für den Nachtreiher weitgehend bedeutungslos, wenn sie nicht ufernah gepflanzt werden.



- Rechtsprechung (aus der Einwendung): BVerwG, Urt. v. 12.03.2008 – 9 A 3.06 (Prüfpflicht, wenn nach Vorprüfung Zweifel verbleiben); BVerwG, Urt. v. 21.01.2016 – 4 A 5.14 (Kompensationsmaßnahmen sichern die Verträglichkeit nur ausnahmsweise).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 2.4 + Antrag 2; Löffler Pkt. 3.3.



Antrag 10 – Baumkataster: Neubegehung und Korrektur – stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (2.2; Anträge 11/12); Gebauer (Anlagen 2 + 3: eigene Messungen, Fotodokumentation) – durch die eigene Einwendung **selbständig** getragen.

Part: Gebauer – bei Anwesenheit unterstützen; bei Abwesenheit selbst stellen; die Bäume stehen auf dem eigenen Grundstück.

Vortrag (frei sprechen):

1. **Regel:** Baumschutzverordnung der Stadt – geschützt ab 100 cm Stammumfang.
2. **Kataster:** führt trotzdem **alle** Bäume als „nicht geschützt“. Mindestens 21 liegen über der Grenze – nach den eigenen Zahlen des Katasters.
3. **Falsch gemessen:** Linde Nr. 42: 75 statt ca. 110 cm · Apfel Nr. 39: 95 statt ca. 103 cm · Feigenbaum fehlt ganz.
4. **Folge:** Die Abwägung steht auf falscher Tatsachengrundlage.

Antragstext (verlesen – Klammern beim Vorlesen überspringen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG):

1. **Neubegehung und Korrektur des Baumkatasters** (Anlagen D 7.1 und D 7.2) – mit korrekten **Stammumfängen**, korrektem **Schutzstatus** nach der Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg und den bisher **fehlenden Bäumen**;
2. **Neubewertung** von Eingriff, Vermeidungsmaßnahmen und Alternativen – **auf der korrigierten Tatsachengrundlage.**“

Rechtsgrundlage: Art. 24 BayVwVfG; Abwägung auf zutreffender Tatsachengrundlage (Art. 74 BayVwVfG, Abwägungsgebot); Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg vom 11.02.1993. Umweltbezogen → keine Präklusion.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Eigene Einwendung 2.2 a-e: mindestens **21 Bäume** über dem 100-cm-Grenzwert,



sämtlich als „nicht geschützt“ geführt; konkret auf Wöhrdstr. 41 u. a. Stieleiche Nr. 29 (175 cm), Walnuss Nr. 30 (176 cm), Mirabelle Nr. 36 (122 cm), Zwetschge Nr. 37 (115 cm, Spechthöhle), Kultur-Apfel Nr. 39 (103 cm, Mulmhöhle – eine von dreien im Projektgebiet), Sommerlinde Nr. 42 (110 cm).

- Plandarstellung D 7.1 widerspricht sogar der eigenen Tabelle D 7.2.
- Erhalt konkret beantragt in der eigenen Einwendung Antrag 12 (inkl. **Stadtbiotop R-1303-002**, Reneklode Nr. 60).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 2.2 + Anträge 11/12; Gebauer Anlagen 2 + 3.



Antrag 11 – Ersatzpflanzungen: Neubewertung und Sicherung – stark (neue amtliche Erkenntnis)

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (2.1, 2.3 „Unzureichende Kompensation vor Ort“, 2.6; Anträge 11/12); Gebauer (Anlagen 2 + 3) – selbständig getragen. Neue Tatsache: Baumzustandsbericht des Umweltamts vom Juli 2026 (nach Ablauf der Einwendungsfrist).

Vortrag (frei sprechen):

1. **Neue amtliche Tatsache:** Das Umweltamt stellt selbst fest – Ersatzpflanzungen: hohe Verluste · Neupflanzungen: kaum älter als 40 Jahre · nie das Grünvolumen eines Altbaums.
2. **Die LBP-Bilanz beruht auf dem Gegenteil:** 127 Bäume sofort weg – 161 Ersatzbäume erst „nach 25 Jahren“ angerechnet.
3. **Es fehlt alles:** keine Ausfallrate · keine Pflegedauer · keine Erfolgskontrolle · keine Nachpflanzpflicht.
4. **Folge:** Der Erhalt der Altbäume gewinnt Gewicht (§ 15 Abs. 1 BNatSchG – stützt Anträge 10 und 12).
5. **Auflagen fordern** – und die Beschlussvorlage als Anlage übergeben.

Antragstext (verlesen – Klammern beim Vorlesen überspringen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG):

1. die **Neubewertung der Kompensationsbilanz** des Landschaftspflegerischen Begleitplans (Anlagen D 2.0, D 2.5) – auf Basis des **Baumzustandsberichts 2025** des Umweltamts der Stadt Regensburg (Beschlussvorlage VO/26/23217/31, Umweltausschuss 15.07.2026). Dessen Befund: **hohe Verluste** bei Ersatzpflanzungen – Lebenserwartung städtischer Neupflanzungen **rund 40 Jahre** – ein Ersatzbaum erreicht **nie das Grünvolumen eines Altbaums**;
2. für den Fall der Planfeststellung **verbindliche Auflagen** (Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG): **zehn Jahre Entwicklungspflege mit Bewässerung – Erfolgskontrollen mit Nachpflanzpflicht** bei Ausfällen (§ 15 Abs. 4 BNatSchG) – **Baumschutz und ökologische Baubegleitung** (Maßnahmen V 1.1 und V 5.1 des LBP), als vollziehbare Nebenbestimmungen.“



Rechtsgrundlage: Art. 24 BayVwVfG; § 15 Abs. 1, 2 und 4 BNatSchG (Vermeidung, Kompensation, Unterhaltungs- und Sicherungspflicht); Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG (Schutzaufgaben); § 25 Abs. 3 UVPG (Aktualität). Umweltbezogen → keine Präklusion; zudem fristgerecht gerügt (Einwendung 2.3).

Fundierung (bei Rückfragen):

- **Baumzustandsbericht 2025** (Beschlussvorlage VO/26/23217/31, federführend Umweltamt, Umweltausschuss 15.07.2026, TOP Ö 2; Pressebericht: idowa.de, 14.07.2026): „hohe Verluste“ bei Ersatzpflanzungen; viele Neupflanzungen überleben ohne Gießen nicht; neu gepflanzte Bäume im Stadtraum werden „nicht mehr älter als 40 Jahre“; „Ein Ersatzbaum erreiche nie das Grünvolumen eines Altbaumes“; bei Baumaßnahmen „regelmäßig Schädigungen an Altbäumen“ (Wurzeln, Starkäste, Überschüttungen) – daher fordert das Umweltamt vermehrt Umweltbaubegleitung.
- **LBP-Bilanz:** 127 vitale Bäume gefällt (37 BVO-geschützt, 9 Höhlenbäume), 4.050 m² Kronenfläche sofort weg (Ø 32 m²); die 161 Neupflanzungen werden nach BayKompV erst „nach 25 Jahren“ mit 30/15 m² angesetzt (D 2.0, D 2.5) – 25 Jahre Funktionslücke, und die Prognose ist nach dem 40-Jahre-Befund zu optimistisch.
- **Fehlstellen im LBP** (Volltextsuche): keine Ausfallquote, keine Pflegedauer, keine Erfolgskontrolle, keine Nachpflanzregelung; Bewässerung nur ein Satz – Widerspruch zu § 15 Abs. 4 BNatSchG. Bis zu 231 Erhaltbäume im Kronentraufbereich baubedingt betroffen; Baumschutz (V 1.1) und ökologische Baubegleitung (V 5.1) bisher nur LBP-Maßnahme, keine vollziehbare Auflage.
- **Stadtklima:** LBP selbst: Grünflächen des Unteren Wöhrd sind „lokal wichtige thermische Ausgleichsräume“ für „thermisch sehr hoch belastete“ Areale; Umweltamt: ein Drittel Überschirmung senkt die Temperatur um 0,4 °C und „verhindert Hitzetote“ – der 25-Jahre-Verlust ist gesundheitsrelevant.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 2.1/2.3/2.6 + Anträge 11/12; Antrag 10 (Baumkataster), Antrag 12 (UGA-Vorverlegung: Erhalt statt Ersatz), Antrag 9 (Ersatzbäume nur ufernah wirksam); Gebauer Anlagen 2 + 3. **Beschlussvorlage VO/26/23217/31 beim Termin als Anlage zur Niederschrift übergeben.**



Antrag 12 – Vorverlegung des UGA-Endpunkts – stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (4.4; Antrag 6); Gebauer (Abschn. 5: bautechnische Detailargumentation, ca. 170 m Einsparung, Skizze Anlage 1).

Part: Gebauer – bei Anwesenheit unterstützen, nicht doppeln; bei Abwesenheit selbst stellen. **Formulierung:** **Ende an der Westseite des Gebäudes** – ob Nordwest- oder Südwestecke, bewusst offen (nicht Grundstücksgrenze).

Vortrag (frei sprechen):

1. **Fakt:** Die UGA endet schon jetzt am Grundstück (nordöstliches Eck) – sie ist kein durchlaufendes Element.
2. **Eigenes Planer-Kriterium:** „Minimierung Eingriff in Privateigentum“ – auf der Nordseite angewandt, bei uns nicht.
3. **Forderung:** Prüfen, ob die UGA schon an der **Westseite des Gebäudes** enden kann – welche Ecke, bleibt offen.
4. **Gewinn:** ca. 170 m weniger UGA und Mauer – Garten und Baumbestand bleiben.

Antragstext (verlesen – Klammern beim Vorlesen überspringen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG): die **Prüfung, ob die Untergrundabdichtung bereits an der Westseite des Gebäudes Wöhrdstraße 41 enden kann** – ohne die Wirksamkeit des Hochwasserschutzsystems zu beeinträchtigen. Dabei ist **darzulegen, ob und warum** die Einbeziehung des Grundstücks **hydraulisch erforderlich** ist.“

Rechtsgrundlage: Art. 24 BayVwVfG; Abwägungsgebot (mildere Mittel bei gleicher Wirksamkeit); Verbindung zu Antrag 6 (Alternativenprüfung).

Fundierung (bei Rückfragen):

- Eigene Einwendung 4.4: Die Pläne führen die UGA **dreiseitig** über das Grundstück (westliche Grenze, 6 m nördlich parallel zum Gebäude, östliche Grenze) und enden am nordöstlichen Eckpunkt – der Abschnittsabschluss liegt bereits im Grundstücksumfeld.
- Bericht S. 22 (Tabelle Untervarianten): „Optimierung Nordseite ... UGA beginnt erst westlich Wöhrdstr. 49 → **Minimierung Eingriff in Privateigentum**“ – das Kriterium



ist planungsimmanent anerkannt, wurde für Wöhrdstr. 41 aber nicht angewandt.

- Eigene Einwendung Antrag 6 (eingereicht): Prüfung der Vorverlegung „an die nordwestliche Grundstücksecke oder nordwestliche Hausecke" – der Termin-Antrag stellt auf die Westseite des Gebäudes ab und lässt die genaue Ecke (Nordwest/Südwest) bewusst offen.
- Gebauer Abschn. 5: Einsparung ca. 170 m UGA-/Mauerbaulänge, Wegfall sämtlicher Folgebaumaßnahmen, Erhalt des Baumbestands.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 4.4 + Antrag 6; Gebauer Abschn. 5 + Anlage 1 (Skizze); verbindet sich mit Antrag 10 (Baumbestand), Antrag 11 (Ersatzpflanzungen) und Antrag 2 (Grundwasser).



Antrag 13 – Planungshistorie der Untergrundabdichtung – mittel

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (4.4, 4.5) – Aufklärungsantrag zu dort gerügten Punkten.

Part: Stephanies Punkt („ab wann kam die UGA ins Spiel?“) – als Frage formuliert, hier zum **Aufklärungs-/Offenlegungsantrag** umgebaut, damit er antragsfähig ist.

Vortrag (frei sprechen):

1. **Die UGA ist der tiefste und dauerhafteste Eingriff** – begründet wird sie nur im Ergebnis.
2. **Behauptet, nicht belegt:** Pumplösung „nicht sicher beherrschbar“ · Nutzen-Kosten-Betrachtung liegt nicht bei.
3. **Frage:** Wann fiel die Entscheidung – und auf welcher Untersuchungsgrundlage?

Antragstext (verlesen – Klammern beim Vorlesen überspringen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG):

1. die **Darlegung der Planungshistorie** der Untergrundabdichtung: **Wann** fiel die Entscheidung für die tiefe Abdichtung – und **auf welcher Untersuchungsgrundlage?**
2. die **Offenlegung der Variantenuntersuchungen** – einschließlich der im Erläuterungsbericht erwähnten **Nutzen-Kosten-Betrachtung.**“

Rechtsgrundlage: Art. 24, 26 BayVwVfG; ergänzend (außerhalb des Termins) Umweltinformationsanspruch nach UIG/BayUIG.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Bericht Kap. 4.3.2 (S. 21 f.): drei Grundvarianten (reine Pumplösung / U-Lösung / O-Lösung); das Ausscheiden der Pumplösung wird nur **behauptet**, nicht belegt; die Wahl der U-Lösung stützt sich auf eine „Nutzen-Kosten-Betrachtung“ (S. 22), die **nicht beiliegt**.
- Interesse an der Historie: Sie zeigt, ob die **mildere Variante ohne UGA** (reine



Pumplösung] je ernsthaft und mit aktuellem Stand der Technik untersucht wurde –
verbindet sich mit Antrag 6 (Ermittlungsdefizit Alternativen) und Antrag 2
(Dauerwirkung der UGA nie für Niedrigwasser gerechnet).

Anknüpfung: Antrag 2, Antrag 6; eigene Einwendung 4.4/4.5.



Antrag 14 – Information über den Verfahrensfortgang – mittel (Zusage-Antrag)

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (Schlussabsatz: Bitte um Mitteilung über das weitere Verfahren); im Übrigen reiner Verfahrensantrag, der keinen Einwendungsbezug voraussetzt.

Vortrag (frei sprechen):

1. **Problem:** Ab 50 Einwendern darf die Behörde alles per öffentlicher Bekanntmachung ersetzen – niemand wird persönlich informiert.
2. **Bitte um Zusage:** individuelle Information und individuelle Zustellung.
3. **Zusatz:** Es gibt keinen Zeitplan – wann wird was entschieden?

Antragstext (verlesen – Klammern beim Vorlesen überspringen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die **Zusage der Planfeststellungsbehörde:**

1. Die Einwender werden **individuell informiert** – über das Ergebnis der Erörterung und den weiteren Verfahrensgang;
2. die Entscheidung wird **individuell zugestellt** (Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG) – **ohne Ersetzung durch öffentliche Bekanntmachung** (Art. 74 Abs. 5 BayVwVfG).“

Rechtsgrundlage: Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG (Anspruch auf Zustellung an Einwender); Art. 74 Abs. 5 (Ersetzung bei > 50 Zustellungen – dagegen richtet sich der Antrag); ergänzend Art. 29 BayVwVfG (Akteneinsicht), UIG/BayUIG (Umweltinformationen, gilt jedermann, auch für Gutachten).

Fundierung (bei Rückfragen):

- Bekanntmachung 17.10.2025, S. 4: Benachrichtigung vom Erörterungstermin **und** Zustellung der Entscheidung können bei > 50 Fällen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden – bei 1.300 Einwohnern und vielen Einwendern ist genau das zu erwarten. Eine persönliche Information ist also **nicht garantiert**.
- Kein Zeitplan im Verfahren: Baubeginn „nicht vor 2028“ (Bericht S. 94), Maßnahmenbeschluss der Stadt „geplant 2028“ (Beschlussvorlage S. 13).



Ehrliche Einschätzung: Bei Nutzung von Abs. 5 besteht **kein Rechtsanspruch** auf individuelle Zustellung – der Antrag zielt auf eine freiwillige, protokollierte Zusage.

Rückfallposition: Zusage wenigstens einer Sammel-Information (E-Mail-Verteiler) über Meilensteine; unabhängig davon selbst Amtsblatt/Bekanntmachungen überwachen (Klagefrist läuft sonst ab öffentlicher Bekanntmachung!).



Flankierend: starke Punkte der Mitstreiter (beim Termin unterstützen)

- **Immissions-/Störfallgutachten Anlagengebäude** (Gebauer Abschn. 7; eigener Antrag 8) – EMF, Lärm, Brand-/Öllasten.
- **Bauzeit-/Belastungskonzept** (Gebauer Abschn. 10; eigener Antrag 14).
- **Stellplätze/Außenanlagen Wöhrdstr. 41** (Gebauer Abschn. 8b mit Alternativskizze Anlage 1; eigener Antrag 9): Im **persönlichen Vorabtermin wurde bereits auf uns eingegangen** (Gebauers Vorschlägen folgend) – dieses Entgegenkommen beim Erörterungstermin ansprechen und ausdrücklich **zur Niederschrift protokollieren lassen**; eine mündliche Zusage außerhalb des Protokolls ist unverbindlich.



Bewusst kein Antrag: 15 % Klimazuschlag (Einwendung 1.4)

Der fehlende Klimazuschlag ist absichtlich **nicht** als Antrag aufgenommen – er ist kein Antrags-, sondern ein Widerspruchsthema:

- Ein förmlicher „Antrag auf 15 % Klimazuschlag“ würde einen **höheren Bemessungsabfluss** fordern (3.810 statt 3.400 m³/s) – also ein **größeres Bauwerk**. Das liefe den eigenen Anträgen zur Verhältnismäßigkeit und zu milderer Mitteln (Anträge 5 und 6) direkt zuwider.
- Richtig ist die **Widerspruchs-Rüge** (so bereits Einwendung 1.4): Die Planung begründet das Vorhaben mit dem Klimawandel, verzichtet aber „bewusst“ auf die allgemein übliche Erhöhung des HQ100-Abflusses um 15 % (Bericht Kap. 3.5, S. 15) – mit nicht-hydrologischen Argumenten (Aufbauaufwand, Belastung der Binnenentwässerung). Entweder trägt das Klimaargument – dann müsste konsistent geplant werden; oder es trägt nicht – dann schwächt das die Planrechtfertigung (Abwägungsfehler, Art. 44 Abs. 2 BayWG: Auswirkungen der Klimaänderung sind „angemessen zu berücksichtigen“).
- **Beim Termin:** den Widerspruch ansprechen und **protokollieren lassen** – keinen Zuschlag beantragen.

Zurückgestellt: Feuerwehrezufahrt westlich des Grundstücks – neu (in keiner Einwendung)

Der vorgeschlagene Antrag („Überprüfung, ob eine Feuerwehrezufahrt auf westlicher Seite Richtung Norden entlang unserem Grundstück besteht“) wird **bewusst zurückgestellt**:

- Ein Aufklärungsantrag könnte genau die **falsche Antwort provozieren** – nämlich dass die Behörde die Zufahrt in der Linienführung der HWS-Mauer „mitlöst“, **zulasten des Grundstücks** (Flächenbedarf, Ausbau als 5 m breite Aufstellfläche wie bei Wöhrdstr. 1/3, Bericht S. 43).
- Die Unterlagen behaupten nur pauschal, Feuerwehrezufahrten seien „bei den Planungen berücksichtigt“ bzw. würden während der Bauzeit „für jedes Grundstück weiterhin sichergestellt“ (Bericht S. 87 f.) – konkret ausgewiesen ist für unser Grundstück nichts. Das ist ein offener Punkt, aber einer, der sich in beide Richtungen auflösen kann.
- **Erst stellen, wenn klar ist, welches Ergebnis uns besser stellt** – vorher intern klären (ggf. mit Gebauer), ob eine förmlich gesicherte Zufahrt gewollt ist oder



gerade nicht.